救援拖运服务合作协议

需求方:（以下简称“甲方”）

住所:北京市大兴区金盛大街2号院12号楼4层401-13

供应方:北京鑫畅行道路救援服务有限公司(以下简称“乙方”）

住所:北京市朝阳区豆各庄乡宇达创意中心106号楼

一、商品名称、规格

乙方作为服务供应商向甲方提供车辆救援及拖运服务。

二、商品价格有效期

1.双方签订本协议，价格约定以附件一报价单为准。

2.报价单均为含税价格，乙方向甲方提供1%增值专用发票。

3.乙方向甲方提供合同约定的服务，甲方依据报价单进行结算。

4.本合同有效期为壹年，自2026年6月30日至2027年6月29日。乙方应在合同到期前30日向甲方发送续约提醒，甲方在合同到期前未书面回复视为不同意续约，本合同到期自动终止，不再自动续约。

三、服务质量及技术要求

1.乙方承诺向甲方提供的汽车救援、拖运服务，严格符合《中华人民共和国道路交通安全法》《道路车辆救援服务规范》等国家现行

法律、法规、规章及行业标准，并确保服务全程合规、安全、规范。

2. 乙方保证用于提供服务的救援拖车、运输车辆均具备合法有效的行驶证，按期完成年检及安全维保，符合国家道路运输安全标准。随车配备的救援设备、固定工具、防护装备齐全有效，符合行业安全操作规范。

3. 乙方指派的救援服务人员均持有与准驾车型相符的有效驾驶证，具备专业的救援操作技能、交通事故应急处置能力，严格按照行业安全操作规范提供服务。

4. 乙方对提供的全部救援拖运服务承担全程质量责任，确保服务过程符合双方约定及行业规范。因服务操作不当、管理疏漏、安全措施不到位等，造成甲方或甲方客户车辆、财物损失及人身损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

5. 乙方提供的救援拖运服务须符合甲方针对不同场景提出的合理专项要求，包括但不限于事故车、故障车的规范拖车运输、场地内车辆转运、商品车/客户车辆运输、应急困境救援等，确保车辆运输全程安全无二次损伤。

四、双方的权利与义务

1. 甲方有权对乙方提供的救援拖运服务全过程进行监督、核查，对服务不合规、不达标的情形有权提出整改要求，对服务全过程享有完整的知情权和质询权。

2. 对违反本合同约定、服务承诺或行业规范的行为，双方均有权

直接追究违约方的违约责任及相关法律责任。

3. 甲方有权要求乙方按照订单约定的时间、地点、服务内容提供合规的救援拖运服务，有权对服务标准、操作规范、运输路线提出明确合理要求。

4. 若乙方提供的服务不符合合同约定、国家及行业标准，或给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方采取补救措施。

5. 乙方无法依照约定的响应时间、服务标准、服务内容向甲方提供合同约定的救援拖运服务或无法持续满足甲方日常救援服务需求的，甲方有权单方面解除本合同。

6. 因乙方服务不合规、操作不当等原因，给甲方造成品牌声誉损失、经济损失、客户索赔或行政监管处罚的，甲方有权要求乙方承担全部赔偿责任。

7. 乙方有权要求甲方提供准确、完整的救援服务订单信息，包括但不限于救援地点、车辆权属信息、故障/事故情况、运输目的地、联系人及联系方式等。

8. 乙方有权拒绝甲方提出的违反道路交通安全法律法规、行业安全操作规范的服务要求，包括但不限于超载运输、违规拖载无合法手续车辆、违法改装车辆、不符合安全运输标准的车辆等情形，且不因此承担违约责任。

9. 因乙方原因造成甲方或甲方委托运输的车辆、财物损坏、人身损害的，乙方应承担全部赔偿责任；乙方须对服务过程中知悉的甲方及甲方客户的个人信息、商业信息承担保密义务，未经甲方书面允许

不得向任何第三方泄露。

五、服务下单、调度与验收确认

1. 甲方向乙方下达服务订单(包括但不限于电话、线上系统、书面工单等形式),订单中明确救援地点、车辆信息、服务类型、运输目的地、时效要求等核心信息，经双方确认后，乙方须立即启动服务调度，不得无故拒单、拖延。

2. 乙方承诺服务时效标准:针对甲方下达的救援订单，北京市范围内接单后 30 分钟内抵达现场；跨省/市长途运输服务，双方另行书面约定时效要求。甲方有紧急救援需求的，乙方须优先调度，最大限度满足甲方时效要求，因此产生的额外费用由双方提前协商确认。

3. 乙方完成拖车服务后，须由甲方现场负责人、甲方指定人员或车辆接方，对服务内容、车辆外观及车况进行现场验收，签署服务确认单、交接单、记录单等

4. 如乙方未按订单约定的时效抵达现场、完成服务，逾期超过 4 小时的，甲方有权单方面取消该笔订单，无需支付任何费用。

5. 服务过程中，因乙方原因造成被救援拖运车辆二次损伤、车物丢失的，甲方有权直接从应付乙方的服务款项中抵扣相应损失赔偿金额，抵扣后不足部分，有权继续向乙方全额追偿。

6. 甲方委托乙方拖运新能源汽车及新能源设备时，如发生自燃，经第三方鉴定确认为车辆自身产品缺陷或不可抗力所致，乙方不承担责任；若自燃系乙方操作不当、拖车设备故障、未尽安全注意义务造

成，乙方须承担全部赔偿责任。

六、服务保障与售后处理

1. 乙方保证其提供的全部救援拖车服务均符合中华人民共和国相关法律法规、行业标准及本合同约定，具备持续、稳定的合法经营资质与服务能力，确保服务全程安全、规范、高效，维护甲方品牌形象。

2. 乙方须建立完善的服务质量保障体系，配备专属 7x24 小时服务对接人员及应急调度团队，确保甲方救援订单全时段可响应、可调度；针对甲方的投诉、服务异议，乙方须在 1 小时内响应，48 小时内给出书面解决方案并完成闭环处理，针对已完成的救援服务，若甲方或甲方客户提出服务质量异议，车辆损伤索赔的，乙方须在接到通知后 24 小时内核实情况，确属乙方责任的，须在 5 个工作日内完成车辆维修、损失赔付或约定的补救措施，产生的全部费用由乙方承担。

3. 乙方须定期对救援人员开展安全操作、服务规范、应急处置、礼仪标准等专项培训，持续提升服务能力，确保服务人员严格遵守操作规范与服务要求，不得发生损害甲方及甲方客户权益的行为。

4. 乙方需在本合同签订后 3 个工作日内向甲方提供全套有效保险单及缴费凭证；保险到期前 15 日提交续保保单。未足额投保、逾期未续保的，甲方可暂停派发所有救援订单，由此产生的全部损失由乙方承担。

七、结算

1. 货款结算采取月结方式，双方于每月 10 日前进行上一自然月发生的所有订单服务核对，30 日前甲方结算上一自然月未结款项给乙方。对于逾期 15 日以上非因服务质量问题而未予给付的部分，自第 16 日起，乙方有权按照　　向甲方收取违约金，单项违约金总额最高不超过逾期欠款本金的 20%。如所欠款项超过约定日期 30 日仍不付清的，乙方可暂停服务；如超过 90 日仍未付款的，则视为甲方违约，乙方有权追究甲方因违约给乙方造成的损失及其它法律责任。

2. 乙方无法依照约定向甲方提供合同约定的服务，满足甲方正常需要的，乙方应承担相关违约责任，甲方有权追究乙方因违约给甲方造成的损失及其它法律责任。

3. 乙方违约责任：

①乙方抵达现场延迟超 2 小时，甲方可直接取消该订单且无需支付任何服务费；

②乙方操作不当造成车辆损伤，除全额承担维修费用外，另按维修总金额 20% 向甲方支付违约金；

③因乙方服务不规范引发甲方客户有效投诉的，乙方单次支付 500 元违约金，并承担甲方赔付客户的全部费用。

八、合同的修改与变更

1. 双方均可根据双方的具体情况对合同提出修改建议，经双方同

意并书面确认后作为本合同的附件。

2. 在合同到期前，任何一方欲提出终止协议，可以书面形式通知对方，同时结清双方款项，结清后即可终止协议的履行。

九、合同的解除、终止

1. 甲乙双方在合同期内任何一方要终止合同，应提前一个月以书面形式通知对方，经对方书面同意后，合同正常终止，但合同终止后的各项义务仍应如期执行。

2. 变更合同条款中的任何内容，需要双方签字的正式书面更改文件方能认生效。

十、争议的解决

1. 在合同履行过程中发生争议时，双方首先应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向各自所在地人民法院提起诉讼。

2. 本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

3. 本合同一式两份，甲乙双方持一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件一：报价单

需方：

法定代表人或授权代表：

日期：

供方：北京鑫畅行道路救援服务有限公司《以下简称“乙方”）

法定代表人或授权代表：

日期：

附件一：

报价单			
基础费用（元）	基础费用包含里程（公里）	超出基础里程后单价（元/公里）	备注
130	10	7	2 吨拖车
300	10	10	5 吨拖车
1200	10	20	大拖车
其他费用			
收费项目	说明	金额（元）	备注
等候	30 分钟内免费	50 元/30 分钟	救援车辆到达指定装卸位置，因客户车辆或设备未准备好等无法及时装卸，现场等候
空驶		100	救援车辆已出发或到达救援地后，甲方或甲方委托人要求取消救援拖运服务
其他	拖运过程中如需要其他设备或产生费用，双方协商处理		